



Nr. 64 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1930, 11 Uhr

R 43 I/1445, Bl. 56–60

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Meissner, Zweigert (P. 1–2); GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden (P. 1–2), Dorn (P. 1–2); MinDirig. Wever (P. 3); MinR Schaefer (P. 2), Lentz (P. 3), Fuchs (P. 4), Schuster (P. 1), Weber (P. 1); ORegR Erbe (P. 1–2); Protokoll: MinR Feßler (P. 1), Vogels (P. 2–4), ORegR Planck (P. 5).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Marktverhältnisse für deutsche landwirtschaftliche Erzeugnisse.
2. Entwurf einer Verordnung zur Senkung der Verkehrssteuern.
3. Wegfall des örtlichen Sonderzuschlages in der dritten Zone des besetzten Gebietes.
4. Entwurf eines Gesetzes betreffend Aufhebung des Reichsausgleichsamts. [...]
5. Personalsache.
6. Personalsache. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Marktverhältnisse für deutsche landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wies auf die Änderung des § 8 des Entwurfs hin, die inzwischen entsprechend der Aussprache im Kabinett vorgenommen worden sei ¹.

Staatssekretär Zweigert hielt auch diesen Paragraphen in seinem Wortlaut nicht für verfassungsändernd. Möglicherweise würden aber auf Grund des Art. 156 Abs. 2 der Verfassung Ansprüche der Arbeitnehmer gestellt werden, in den Verwaltungskörperschaften vertreten zu sein ².

¹ § 8 des HandelsklassenGesEntw. (Dok. Nr. 60, P. 1 Anm. 3) war jetzt folgendermaßen gefaßt worden: „Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats Zuckerfabriken und kartoffelverarbeitende Betriebe zur Regelung der Erzeugung und des Absatzes zusammenschließen, wenn die Mehrheit der Betriebe zustimmt. Sie hat dabei für größtmögliche Wirtschaftlichkeit Sorge zu tragen und Schädigungen der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls zu verhindern. Die Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen vom 2. November 1923 (RGBl. I S. 1067) findet auf solche Zusammenschlüsse Anwendung; jedoch findet eine Kündigung nach § 8 dieser Verordnung nicht statt“ (Schreiben des REM vom 4.7.30 in R 43 I/2544, Bl. 36; GesEntw. mit Begründung a.a.O., Bl. 37–45).

² S. Dok. Nr. 60, Anm. 10.

Auch *Staatssekretär Trendelenburg* erklärte sich mit der neuen Fassung einverstanden. Ebenso der *Reichsminister der Finanzen*. Dieser hielt aber grundsätzlich auf die Dauer nicht für erträglich, Bestimmungen in Gesetzen unterzubringen, in denen sie nicht vermutet würden, und anstelle der Gesetzgebung den Verordnungsweg über Gebühr zu beschreiten. Die Rechtssicherheit würde darunter leiden. Die wichtigen Vorschriften über den Lagerschein müßten grundsätzlich in einem Gesetze festgehalten werden. Er fürchte aber, daß nach den Äußerungen des Ältestenrats die Verabschiedung auch schon des vorgelegten Gesetzentwurfs nicht mehr vor der Sommerpause des Reichstags erfolgen werde. In diesem Fall möchte bis zum Herbst ein Gesetz über den Lagerschein vorgelegt werden. Im gleichen Sinne sprach sich der *Reichspostminister* aus. Auch das internationale Gewicht der deutschen Lagerscheine würde größer sein, wenn sie auf Grund eines Gesetzes erlassen würden, als auf Grund einer Verordnung.

Dem schloß sich *Staatssekretär Joël* an.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte hierzu, er werde nötigenfalls veranlassen, daß das Handelsklassengesetz durch einen Initiativantrag im Reichstage aufgenommen werde. Der Erlaß der Bestimmungen sei dringend geboten. Gelingen es, die Lagerscheinvorschriften im Verordnungswege alsbald herauszubringen, so könnten sie im Herbst in Gesetzgebungsform übergeleitet werden.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett mit den Vorschlägen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft einverstanden war. Nötigenfalls soll angestrebt werden, daß der Gesetzentwurf im Reichstage durch Initiativantrag zur Verabschiedung gebracht wird³. Bis zum Herbst dieses Jahres sollen die Bestimmungen über den Lagerschein in Gesetzesform herausgebracht werden, gegebenenfalls unter Aufhebung der inzwischen zu erlassenden Rechtsverordnung. In der Presse soll die Stimmung für den vorgelegten Gesetzentwurf entsprechend vorbereitet werden.

2. Entwurf einer Verordnung zur Senkung der Verkehrssteuern.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er sich bezüglich der Vorlage⁴ insofern in einer schwierigen Lage befinde, als die Reichsregierung auf Grund eines Gesetzes vom 9. Juni 1930⁵ zwar die Ermächtigung zur Senkung der Verkehrssteuern erhalten habe, von dieser Ermächtigung aber im Augenblick aus politischen Gründen kaum Gebrauch machen könne. In weitesten Kreisen werde es nicht verstanden werden, daß man an eine Steuersenkung herangehe zu Zeiten, wo man zu so einschneidenden Maßnahmen habe greifen müssen, wie es das Gesetz über eine Reichshilfe der Personen im öffentlichen Dienst und über einmalige außerordentliche Zuschläge zur Einkommensteuer im Rechnungsjahr 1930 ist⁶. Unter diesen Umständen halte er es für das richtigste, im Augenblick von einer Beschlußfassung zur Sache Abstand zu nehmen und zunächst einmal die erste parlamentarische Aussprache über den vorgenannten Gesetzentwurf und die sonstigen Deckungsvorlagen der Reichsregierung abzuwarten.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg führte aus, daß die in der Vorlage vorgesehene Senkung der Verkehrssteuern unbedingt verwirklicht werden müsse, da dies einem dringenden Bedürfnis der Wirtschaft entspreche. Gegen den Vorschlag des Reichsministers der Finanzen, die Entscheidung heute zu vertagen, äußerte er keinen Widerspruch.

³ Der REM brachte den GesEntw. am 15.7.30 ein (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2352), der am 17.7.30 dem Volkswirtschafts-Ausschuß zur Beratung überwiesen wurde (RT-Bd. 428, S. 6484). Der GesEntw. ist wegen der Auflösung des RT nicht weiter beraten worden. Zum weiteren Schicksal der Vorlage s. Dok. Nr. 183. Vgl. auch die NotVO vom 1.12.30, RGBl. I, S. 602.

⁴ Der VOEntw. sah u. a. die Senkung der Kapitalverkehrssteuer von 4% auf 2% und der Grunderwerbssteuer auf 2% vor (VOEntw. mit Schreiben des RFM vom 16.6.30 in R 43 I/2406, Bl. 260–271).

⁵ S. RGBl. 1930 I, S. 187.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 56, Anm. 9.

Auf Grund der Aussprache *beschloß* das *Kabinett*, die Beschlußfassung selbst noch für eine Reihe von Tagen zurückzustellen. Ebenso soll der zur Zeit dem Reichsrat vorliegende Verordnungsentwurf über die Senkung der Kapitalertragssteuer einstweilen zögerlich behandelt werden ⁷.

3. Wegfall des örtlichen Sonderzuschlages in der dritten Zone des besetzten Gebietes.

Das *Kabinett* setzte die in der Sitzung vom 2. Juli unterbrochene Beratung fort ⁸.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß nicht nur in den besetzt gewesenen Gebieten der zweiten und dritten Zone, sondern auch an zahlreichen anderen Orten des unbesetzten Gebietes, insbesondere der früheren ersten Zone und des Ruhrgebiets örtliche Sonderzuschläge gewährt würden, für die heute ein sachlicher Anlaß nicht mehr bestehe und die daher gleichfalls abgebaut werden müßten. Er schlug vor, die Abbauaktion einheitlich vorzunehmen in der Weise, daß man die durch einen allmählichen Abbau im unbesetzten Gebiet freiwerdenden Beträge zu einem allmählichen Abbau in der zur Erörterung stehenden dritten Zone verwende, so daß ein finanzieller Mehrbedarf für den allmählichen Abbau in den zuletzt besetzt gewesenen Gebieten nicht entstehen würde. Dieser Vorschlag fand keine ausreichende Unterstützung. Ihm wurde entgegengehalten, daß derart eingreifende Maßnahmen im gegenwärtigen Augenblick beim Reichsrat nicht durchgesetzt werden könnten, und daß auch die interessierte Öffentlichkeit stärksten Widerspruch erheben werde.

Nach längerer Aussprache *beschloß* das *Kabinett mit Stimmenmehrheit*, daß es bei dem gegenwärtigen Rechtszustand, d. h. bei der Verordnung des Reichsrats vom 17. Dezember 1927 über die Kürzung beziehungsweise den Wegfall der örtlichen Sonderzuschläge in der dritten Zone sein Bewenden behalten solle ⁹.

4. Entwurf eines Gesetzes betreffend Aufhebung des Reichsausgleichsamt. [...]

5. Personalsache.

[Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete über die Kosten, die durch die Umbesetzung des Gesandtenpostens in Addis Abeba entstünden.]

Sachlich sei die Neubesetzung der Gesandtenstelle schon wegen der bevorstehenden Krönung des Fürsten erforderlich ¹⁰. Aus diesem Anlaß werde Frankreich den Marschall Pétain, Belgien den Duc de Flandre, die Vereinigten Staaten von Nordamerika General Pershing, England den Duke of Gloucester und Italien den Herzog der Abruzzen als Sondergesandten entsenden. Ebenso notwendig sei die Besetzung des Gesandtenpostens mit Rücksicht auf die ständig steigenden wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Abessinien. Es werde beispielsweise in Addis Abeba eine deutsche Brauerei eingerichtet. Siemens erbaue aus eigenen Mitteln ein Elektrizitätswerk, und die Otavi-Minen-Gesellschaft habe zur Ausbeutung der abessinischen Erdschätze eine Untergesellschaft mit 20 Millionen Kapital gegründet, von deren Aktienkapital 51% in deutschen Händen seien.

Das *Reichskabinett stimmte* der vom Reichsminister des Auswärtigen vorgeschlagenen Stellenbesetzung zu ¹¹.

[...]

⁷ S. Dok. Nr. 47, P. 8.

⁸ S. Dok. Nr. 60, P. 4.

⁹ Gemeint ist die VO des RFM vom 16.12.27 über örtliche Sonderzuschläge und die Ausführungsanweisung vom 17.12.27 (RBB, S. 149 f.).

¹⁰ Die Krönung des Regenten Ras Tafari zum Kaiser Haile Selassie von Äthiopien fand am 2.11.30 statt (Schultheß 1930, S. 400).

¹¹ Zum Gesandten in Addis Abeba wurde Votr.LegR Hossenfelder ernannt.

6. Personalsache. [...]

Zitierhinweis

Nr. 64 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1930, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 258–261 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D64>